SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2352634 - BA (2023/0148144-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	DANILO PRADO DE SANTANA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DECISÃO

DANILO PRADO DE SANTANA agrava da decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado da Bahia** na Apelação Criminal n. 0700016-89.2021.8.05.0250.

Consta dos autos que o agravante foi absolvido sumariamente, pelo Juízo de primeiro grau, da imputação do crime do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, e que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação do Ministério Público, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para o regular processamento da ação penal.

A defesa aduz, em síntese, que a denúncia é inepta, por não estar assinada pelo membro do Ministério Público, e que inexiste justa causa para o processo, visto que a quantidade de droga apreendida é pequena e não há nenhum elemento que indique a mercancia, pois a abordagem e a busca pessoal se fundaram apenas em "atitude suspeita". Aponta, para tanto, a violação dos arts. 41 e 395, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo ou, caso conhecido, do recurso especial (fls. 199-204).

Decido.

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61058092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 14:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 02c242f9-abdc-463b-b9ca-b5b3d38a2054

I. Admissibilidade

O agravo é tempestivo e infirmou adequadamente o único fundamento da decisão agravada – o óbice da Súmula n. 7 do STJ –, ao sustentar que a controvérsia diz respeito à qualificação jurídica de fatos reconhecidos no acórdão recorrido, e não ao reexame de provas (fl. 168). Não há, portanto, falta de impugnação específica, como entende o Ministério Público Federal.

O recurso especial suplanta o juízo de prelibação, haja vista a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo, tempestividade e regularidade formal), motivo por que avanço na análise de mérito da controvérsia.

II. Inépcia da denúncia por falta de assinatura

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade nos seguintes termos (fl. 113, destaquei):

> Quanto ao ponto específico da insurgência, entende-se que a ausência de assinatura eletrônica na inicial incoativa **configura mera irregularidade formal, incapaz de autorizar a nulidade do feito**, conforme precedentes jurisprudenciais.
> Ademais, **as posteriores intervenções ministeriais nos autos desta ação penal, ratificam os termos da inicial acusatória, não se verificando qualquer prejuízo ao apelado**, que logrou pleno exercício de sua defesa.

No caso, a denúncia traz, ao final, o nome da Promotora de Justiça que a ofereceu (fl. 4), e essa mesma Promotora subscreveu, depois, a apelação em que requereu o prosseguimento do processo (fl. 64), o que ratifica a acusação.

A defesa não demonstrou nenhum prejuízo, e nenhum ato é declarado nulo se dele não resulta prejuízo (art. 563 do CPP). Não prospera, portanto, a tese de inépcia, pois de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a falta de assinatura da denúncia configura mera irregularidade, suprida pelas manifestações posteriores do órgão ministerial, sem prejuízo à defesa (**HC n. 357.036/MT**, Rel. Ministro **Jorge Mussi**, 5ª T., DJe 25/10/2016). Nesse sentido:

> [...]

5. A falta de assinatura do membro do Ministério Público na denúncia é considerada mera irregularidade, não acarretando nulidade, desde que não haja dúvida quanto à autenticidade da peça acusatória.
6. A alegação de falha da defesa técnica anterior constitui inovação recursal, sendo incabível em agravo regimental.
7. A decisão agravada está em conformidade com precedentes da Corte, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o afastamento da Súmula 691 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de assinatura do membro do Ministério Público na denúncia constitui mera irregularidade, não acarretando nulidade. 2. Inovações recursais são incabíveis em sede de agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 939.971/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09.10.2007.
(**AgRg no HC n. 951.443/AP**, relator Ministro **Ribeiro Dantas**, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

III. Ausência de justa causa para o processo

O cerne da controvérsia cinge-se a saber se, a partir das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, há justa causa para o processo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006), conforme concluiu o acórdão recorrido, ou se, como sustenta a defesa e entendeu o Juízo de primeiro grau, não há elementos mínimos que indiquem a mercancia.

Em regra, é tarefa deveras complexa avaliar o elemento subjetivo a animar a conduta de quem porta certa quantidade de drogas; daí a dificuldade de distinguir a conduta descrita no art. 28 daquela tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, não se desconhece que a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório é, em regra, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). Entretanto, no caso, as evidências indicam ser consistente o direito que dá substrato ao pedido formulado pela defesa em favor do agravante, o qual foi acusado do crime de tráfico de drogas por haver sido flagrado trazendo consigo pequena quantidade de maconha e de cocaína (fls. 26 e 37). A controvérsia pode ser resolvida com base nas premissas fáticas fixadas no acórdão, sem revolvê-las: não

se discute se os fatos ocorreram, mas se eles, tal como descritos, bastam para justificar o prosseguimento do processo por tráfico de drogas.

Decerto que, no processo penal brasileiro, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), de modo a autorizá-lo a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, e ante a inexistência de hierarquia de provas, decidir a causa e todas as questões a ela relativas mediante a devida e suficiente motivação. É dizer, o processo decisório implica uma atividade objetiva, racional, epistêmica e vinculada a uma justificação judicial sobre as escolhas realizadas na tomada de decisão.

A conduta de porte de drogas para consumo próprio está prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual:

> Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
> I - advertência sobre os efeitos das drogas;
> II - prestação de serviços à comunidade;
> III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O § 2º do art. 28, por sua vez, esclarece que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Note-se que a Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976).

Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura do traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006), de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais.

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61058092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 14:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 02c242f9-abdc-463b-b9ca-b5b3d38a2054

No caso, o Tribunal de origem, ao cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo, assim fundamentou, no que interessa (fl. 117, grifei):

> No presente caso, **a quantidade de entorpecentes não pode ser considerada ínfima**, assim como a diversidade (maconha e cocaína), e outros elementos - 27 (vinte e sete) pinos eppendorf com cocaína e outros 47 (quarenta e sete) pinos vazios, a quantia de duzentos reais, os depoimentos dos Policiais, a confissão do apelado na Depol, que inclusive afirma haver comprado os entorpecentes por R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nas mãos de um traficante, vulgo "THECA", **tudo a formar conjunto probatório suficiente acerca da materialidade delitiva, impondo o reconhecimento de justa causa a autorizar o regular processamento da ação penal.**

Contudo, sem necessidade de maior incursão probatória, não constam dos autos os mínimos elementos capazes de embasar o processo por tráfico de drogas, haja vista que, além de a quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado haver sido pequena (fls. 26 e 37), não há provas concretas sobre a traficância, na medida em que os policiais não presenciaram nenhum ato concreto de mercancia (fls. 7, 9 e 10).

Ademais, não foi encontrado nenhum apetrecho ligado à narcotraficância ou ao tráfico habitual (balança de precisão, registros de operações comerciais, aparelho celular contendo contatos de usuários ou de traficantes), conforme o auto de exibição e apreensão (fl. 11).

Além disso, a confissão informal, isoladamente, não pode fundamentar o prosseguimento do processo, como já decidiu este Superior Tribunal inclusive assim já se manifestou: "A eventual confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal, sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (HC n. 22.371/RJ, Rel. Ministro Paulo Gallotti, 6ª T., DJe 31/3/2003).

Ainda, não há nenhuma notícia sobre investigação prévia a respeito de eventual tráfico realizado pelo acusado, assim como não foi identificado nenhum usuário que corroborasse a imputação de que ele comercializava entorpecentes.

A única diligência que antecedeu a apreensão foi a abordagem seguida de busca pessoal, fundada em suposta "atitude suspeita", expressão que não descreve nenhum fato objetivo apto a demonstrar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Sem que se examine, neste recurso, a licitude da busca pessoal – questão não decidida pelo Tribunal de origem –, é certo que esse motivo, por si só, nada acrescenta à demonstração da mercancia.

O fato de que as drogas estavam fracionadas e embaladas na forma típica de venda não prova que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. Ora, por imperativo lógico, se a porção é vendida de forma fracionada e embalada, é porque também é comprada nesse estado, de modo que pode ser encontrada nessa condição tanto na posse de um usuário quanto na de um traficante.

Pelo mesmo raciocínio, a circunstância de o local ser conhecido pela venda de drogas, como sustentou o Ministério Público em suas razões de apelação (fls. 59-60), não autoriza presumir que todo indivíduo ali encontrado com entorpecentes seja traficante, uma vez que ponto de venda é também ponto de compra.

Igualmente, a quantia de R$ 200,00 encontrada não basta para demonstrar a traficância, porque é possível e até plausível que usuários de drogas tenham dinheiro consigo.

Não se pode, insisto, presumir a mercancia ilícita pelo simples fato de alguém portar certa quantidade de drogas fracionadas, tampouco pelo simples fato de o local ser conhecido pelo tráfico; a inversão do ônus da prova no caso em exame é notória e dispensa qualquer incursão vertical nos autos, dada a evidência da equivocada ilação a que chegou o Tribunal de origem. Aliás, o acusado é primário e não tem antecedentes (fl. 29).

Diante de tais considerações, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar lastro probatório mínimo do crime de tráfico de drogas. O que se tem dos elementos coligidos aos autos é uma avaliação subjetiva acerca de eventual traficância praticada pelo agravante, a partir de elementos insuficientes para lastrear o processo por crime apenado de forma tão grave.

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61058092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 14:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 02c242f9-abdc-463b-b9ca-b5b3d38a2054

Assim, assiste razão à defesa, ao afirmar que não há justa causa para o processo, em violação do art. 395, III, do CPP.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, parte final, do RISTJ, **conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial**, a fim de restabelecer a sentença de absolvição sumária.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias para as providências cabíveis.

Brasília (DF), 21 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61058092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 14:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 02c242f9-abdc-463b-b9ca-b5b3d38a2054